

Salipah binti Saradi
lwn
Amir Iswandy bin Wan Chik & 8 Yang Lain.

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan No.: 2302-A0010-452-0015, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abd Latiff (Panel) dan YA Hajah Puan Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel),
Pada 15 Mac 2024 bersamaan 4 Ramadan 1445H]

Permohonan Lanjut Tempoh Masa Serah Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguan Syarie

Pemohon: *Yusfa Hanis b. Yusoff dan Siti Nurhafizah bt. Dato' Mohd Sharif daripada Tetuan Yusfa Hanis & Partners*

Responden: *Tidak diwakili*

Fakta Kes

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan di bawah peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden 4 hingga 9 bersetuju dengan permohonan ini manakala tiada Afidavit Jawapan difailkan oleh Responden yang lain.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[3] Bagi mempertimbang permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238 Akta 585 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu –

Seksyen 238 – Memanjangkan Atau Memendekkan Masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subsekyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

Peruntukkan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk membenarkan atau tidak membenarkan permohonan perlanjutan tempoh masa bagi apa-apa perbuatan termasuklah memfailkan Alasan Rayuan.

[4] Selain daripada itu sebagai pertimbangan, kami juga merujuk kepada kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)* berkaitan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 [Akta 585] ini iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;

- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Kelewatan yang berlaku dalam permohonan ini adalah selama 21 hari diambil kira dari tarikh akhir Notis Rayuan perlu diserahkan dan sehingga permohonan Lanjut Tempoh ini difailkan. Pada pandangan kami tempoh ini masih boleh diberikan pertimbangan sekiranya disertakan dengan sebab-sebab yang munasabah.

[6] Dalam kes ini menurut Pemohon Notis Rayuan telah difailkan sebelum lima hari tarikh akhir tempoh penyerahan tersebut tamat. Pemohon menyatakan bilangan Responden yang ramai dan tempat tinggal yang berjauhan menyukarkan untuk proses penyerahan dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, penyerahan Notis Rayuan kepada Responden 3 hingga Responden 9 telah berjaya dilaksanakan dalam tempoh yang telah ditetapkan manakala untuk Responden 1 dan 2 masih belum dapat diserahkan.

[7] Berdasarkan Afidavit Pemohon tersebut, Kami berpuashati bahawa wujud usaha penyerahan Notis rayuan telah dilakukan oleh Pemohon namun disebabkan faktor lokaliti dan tempoh masa yang tidak mencukupi menyebabkan penyerahan kepada Responden 1 dan 2 tidak dapat disempurnakan. Dalam hal ini kami merujuk kepada kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz* [2013] JH 36 (1) di mana Panel telah sebulat suara memutuskan:-

“..... tempoh kelewatan tersebut tidaklah terlalu lama iaitu hanya terlewat lebih kurang sebulan sahaja. Tempoh panjang dan pendek ini boleh menentukan sama ada pihak Pemohon ada niat untuk

mengabaikan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan dengan sengaja....”.

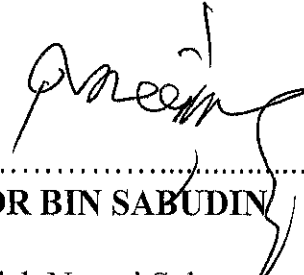
Berdasarkan kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz* ini dapat kami simpulkan bahawa dalam menentukan sesuatu tempoh kelewatan itu adalah wajar/munasabah atau sebaliknya boleh dinilai daripada aspek sama ada wujud atau tidak tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memohon yang memberi petunjuk kepada qarinah kelewatan itu dengan niat untuk disengajakan ataupun sebaliknya. Sebagaimana yang kami nyatakan di perenggan [7] di atas, wujud usaha yang telah dilaksanakan oleh Pemohon untuk menyerahkan Notis Rayuan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit-afidavit Jawapan Responden dan hujah Pemohon, **MAKA** kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:-

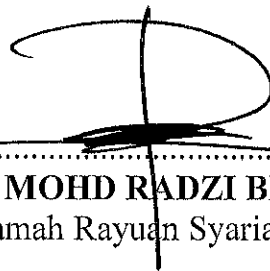
1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden 3 adalah diluluskan.
2. Penyerahan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bermula dari hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor